



COMUNE DI BORGHI

Provincia di Forlì - Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

NUMERO 69 DEL 01/07/2026

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA EX ART. 71 D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA "IL NIDO" DEL COMUNE DI BORGHI (FC) PER IL PERIODO 01/09/2026 – 31/08/2030. CIG BBFB8FEC26. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Richiamate:

- la Delibera di CC. n. 29 del 27/12/2025 di approvazione Nota di Aggiornamento Documento Unico di programmazione Semplificato (DUPS) 2026/2028, immediatamente esecutiva;
- la Delibera di CC. n. 30 del 27/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028, immediatamente esecutiva;
- la Delibera GC n. 118 del 27/12/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione Finanziario 2026/2028 - Assegnazione delle risorse ai Responsabili di Settore;
- la Delibera GC n. 25 del 30/03/2026 APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2026-2028;

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 20/01/2026 di nomina del sottoscritto Dott. Nicola Pinto quale Responsabile del settore Amministrativo – Servizi Demografici;

Dato atto che con propria Determinazione n. 57 del 04/06/2026 si è stabilito di indire una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi degli artt. 71 e 176 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'asilo nido "Il Nido" del Comune di Borghi, situato in Via E. Berlinguer – Frazione Lo Stradone (47030 – FC), per il periodo dal 01/09/2026 al 31/08/2030 e per un valore complessivo stimato di € 484.000,00, IVA esclusa, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al combinato disposto degli artt. 108 e 185 del Codice dei Contratti Pubblici, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, dando contestuale mandato alla C.U.C. dell'Unione Rubicone e Mare di adottare i relativi atti di gara;

Dato atto che con Determinazione n. 51 del 10/06/2026 del Responsabile della C.U.C. sono stati approvati gli schemi del bando di gara e della relativa istanza di partecipazione predisposti dalla Centrale Unica di Committenza sulla base del C.S. approvato con la Determinazione n. 57/2026 sopra richiamata;

Verificato che al bando di gara è stata data adeguata pubblicità in conformità all'art. 85 del D.Lgs. n. 36/2023, sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC per il tramite della piattaforma regionale SAT-ER, e sul sito internet istituzionale dell'Unione Rubicone e Mare (FC) e del Comune di Borghi (FC) in virtù dell'art. 28 del medesimo decreto;

Dato atto che la procedura di cui trattasi soggiace alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/10 e ss.m.i. ed è stato acquisito il CIG n. **BBFB8FEC26**;

Dato atto che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte indicato nel bando di gara di cui trattasi era fissato per il giorno **1 luglio 2026 alle ore 8:30**;

Richiamato l'art. 93 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale prescrive che, laddove l'appalto sia aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è demandata ad una Commissione giudicatrice, composta da un numero dispari di componenti in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, da nominarsi dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, nel rispetto dei criteri di trasparenza, competenza e rotazione;

Visto in particolare il comma 5 dell'art. 93 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale vieta di nominare Commissari di gara i soggetti che si trovano nelle condizioni indicate dalle lettere a), b) e c) del suindicato comma;

Atteso che anche il RUP può far parte della Commissione di gara ai sensi dell'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e nel caso di aggiudicazione dei contratti sotto soglia con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può partecipare in qualità di Presidente della Commissione stessa (ex art. 51 del D.Lgs. n. 36/2023);

Dato atto che il segretario verbalizzante non è da computarsi nel numero dei Commissari, in quanto non ha potere di voto e svolge mera attività di supporto burocratico ai compiti valutativi e decisionali della Commissione, la quale costituisce un collegio perfetto con riferimento esclusivamente ai suoi membri effettivi;

Dato atto che, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 della convenzione Rep. n. 65 sopra citata, spetta alla Centrale Unica di Committenza predisporre lo schema della determinazione di nomina della Commissione di gara;

Visti i *curricula* della Dott.ssa Valentina Falzaresi, Segretario Comunale del comune di Borghi (FC), del Dott. Nicola Pinto, Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Demografici del comune di Borghi (FC) e della Dott.ssa Elena Lanzoni Responsabile dell' Area Servizi alla Persona e Sviluppo Economico del comune di Sogliano al Rubicone (FC), acquisiti agli atti, unitamente alle autorizzazioni dei rispettivi enti ed allegati alla presente Determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, dai quali si desume, in capo agli stessi soggetti, il possesso della necessaria esperienza nello specifico settore oggetto della gara di cui trattasi ai sensi dell'art. 93, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;

Viste le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi formulate dai medesimi soggetti sopra indicati, acquisite agli atti della procedura;

Ritenuto pertanto di individuare, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 36/23 più sopra richiamato, quali componenti della Commissione Giudicatrice per la gara in oggetto, i soggetti qui di seguito indicati:

- Dott.ssa Valentina Falzaresi, Segretario Comunale del Comune di Borghi (FC), Presidente;
- Dott. Nicola Pinto, Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Demografici del Comune di Borghi (FC), Membro esperto;
- Dott.ssa Elena Lanzoni .Responsabile dell' Area Servizi alla Persona e Sviluppo Economico del comune di Sogliano al Rubicone (FC), Membro esperto;

Dato atto che ai membri della Commissione non spetta alcun compenso;

Preso atto che, ai fini della trasparenza dei contratti pubblici, la presente determinazione, unitamente ai *curricula* dei soggetti sopra elencati, sarà pubblicata nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale dell'Ente nonché, mediante la piattaforma SATER, nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), in conformità alle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 33/13 e dall'art. 28 del D.Lgs. 36/23;

Dato atto che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è il Dott. Nicola Pinto, Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Demografici del Comune di Borghi (FC) mentre Responsabile dell'endoprocedimento di gara è la Dott.ssa Maria Grazia

Baraghini in qualità di Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Rubicone e Mare;

Visti:

- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U.EE.LL.);
- il D.Lgs. 31.03.2023, n. 36;

DETERMINA

1. **di richiamare** tutto quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di nominare**, in conformità alle prescrizioni dettate dall'art. 93 del D.Lgs 36/23, per la gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'asilo nido "Il Nido" del Comune di Borghi, situato in Via E. Berlinguer – Frazione Lo Stradone (47030 – FC), per il periodo dal 01/09/2026 al 31/08/2030 e per un valore complessivo stimato di € 484.000,00, IVA esclusa i componenti della Commissione Giudicatrice come qui di seguito elencati:
 - Dott.ssa Valentina Falzaresi, Segretario Comunale del comune di Borghi (FC), Presidente;
 - Dott. Nicola Pinto, Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Demografici del comune di Borghi (FC), Membro esperto;
 - Dott.ssa Elena Lanzoni Responsabile dell'Area Servizi alla Persona e Sviluppo Economico del comune di Sogliano al Rubicone (FC), Membro esperto;
3. **di dare atto che** né al Presidente né agli altri membri della Commissione spetta alcun compenso per l'attività da svolgere nell'ambito della medesima Commissione;
4. **di dare atto che** la presente Determinazione, unitamente ai *curricula* dei soggetti sopra elencati, sarà pubblicata nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale dell'Ente nonché, mediante la piattaforma SAT-ER, nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), in conformità alle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 33/13 e dall'art. 28 del D. Lgs. 36/23;
5. **di dare atto che** la procedura di cui trattasi soggiace alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/10 e ss.m.i. ed è stato acquisito il CIG n. **BBFB8FEC26**;
6. **di dare infine atto che** il Responsabile Unico del Progetto (RUP) di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è il Dott. Nicola Pinto, Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Demografici del Comune di Borghi (FC) mentre Responsabile dell'endoprocedimento di gara è la Dott.ssa Maria Grazia Baraghini in qualità di Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Rubicone e Mare.

Il Responsabile
NICOLA PINTO